

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2930/2530

นายเกียรติศักดิ์ ศักดิ์สกุลวงศ์
นายสมศักดิ์ อัตตวนิช
นายไพรัช กสิวัฒน์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 274, มาตรา 288

แม้ผู้ร้องทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพิพาทจาก ส. และชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ก่อนที่ ส. จะนำที่ดินดังกล่าวมาวางศาลเป็นประกันการชำระหนี้ของจำเลยเพื่อขอ ทุเลาการบังคับคดี แต่สิทธิของผู้ร้องก็เป็นเพียงบุคคลสิทธิซึ่งหาก ส. ผิดสัญญาเช่า ซื้อก็เป็นกรณีที่ผู้ร้องต้องว่ากล่าวบังคับเอา กับ ส. เมื่อ ส. ยังมีได้จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทจึงยังไม่ตกไปเป็นของผู้ร้องโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ส. ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ โจทก์ชนะคดีแล้วยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดชำระหนี้ แก่โจทก์ได้ ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ ศาลชั้นต้นจึงสั่งยึดทรัพย์สินของนายสมชายผู้ค้ำประกันหนี้ที่จำเลยต้อง ชำระตามหนังสือสัญญาขอทุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา เพื่อขายทอดตลาดชำระ หนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินห้าแปลงที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดไม่ใช่ทรัพย์สินของนายสมชาย แต่เป็นที่ดินที่ผู้ร้องเช่าซื้อจากนายสมชายและผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องก่อนขอให้ปล่อยที่ดินทั้งห้าแปลงที่โจทก์นำยึด

โจทก์ให้การว่า ที่ดินทั้งห้าแปลงนั้นยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ร้อง แต่เป็นของนายสมชาย ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ปล่อย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยาน และให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินทั้งห้าแปลงที่นายสมชายนำมาวางศาลเป็นประกันการชำระหนี้ของจำเลยตามหนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดนั้นนายสมชายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกแปลงคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีสิทธิขอให้เพิกถอนการยึดที่ดินทั้งห้าแปลงนั้นหรือไม่ ตามปัญหาดังกล่าวผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องเช่าซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายสมชายผู้ค้ำประกัน และชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วทุกแปลงก่อนนายสมชายนำมาประกันต่อศาล ผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นของผู้ร้องก่อน โจทก์ไม่มีสิทธินำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า หากผู้ร้องและนายสมชายทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อที่ดินดังกล่าวต่อกัน และผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วก่อนนำมาประกันต่อศาล สิทธิของผู้ร้องตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เพียงพอบุคคลสิทธิหากนายสมชายผิดสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้ต่อผู้ร้องประการ

ใดก็เป็นกรณีที่ผู้ร้องจะต้องว่ากล่าวบังคับเอา กับนายสมชายตามสัญญาเช่าซื้อต่าง
หากจากคดีนี้ เมื่อนายสมชายยังมิได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่าซื้อไปเป็น
ของผู้ร้อง ที่ดินดังกล่าวมิได้ตกเป็นของผู้ร้องโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย นายสมชาย
ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิยึดที่ดินนั้นขายทอดตลาดชำระ
หนี้แก่โจทก์ได้และคดีไม่จำเป็นต้องสืบพยานกันต่อไปดังที่ผู้ร้องฎีกา ฎีกาของผู้ร้อง
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง - นายชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ

ศาลอุทธรณ์ - นายวัชรินทร์ รักขพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ